

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086150-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: TALITA DA SILVA REIS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO INTERNO - CEF, FNDE E UNIÃO - RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO AUTURAL CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida cautelar da parte autora, a fim de manter a decisão do Evento 9 dos autos do processo nº 5009153-09.2024.4.02.5118, DECLARANDO PREJUDICADO, por consequência, o agravo interno interposto. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5086150-84.2024.4.02.5101

510015291428 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086150-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: TALITA DA SILVA REIS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Duque de Caxias, nos autos do processo nº 5009153-09.2024.4.02.5118 (Evento 9), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para que seja realizado a consignação em pagamento autorizada nos meses sucessivos conforme o vencimento delas no valor mensal de R\$ 592,99 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), a ser depositado em juízo, nos termos do art. 541 e 300 do CPC, já que é o valor que a parte requerente entende incontroverso".

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Evento 4.

Em face desta decisão, a parte autora interpôs agravo interno (Evento 15), reiterando os termos lançados na medida cautelar (Evento 1 destes autos), no qual sustenta que o contrato de crédito estudantil pactuado deve ser enquadrado nos moldes dos novos contratos do FIES, com juros zero e redução do valor das parcelas.

Aduz ainda que, caso realize a consignação em pagamento sem uma autorização judicial, o nome será inscrito no SERASA/SPC e que incidirão juros e correção monetária, devido à inadimplência. Por esse motivo, afirma que não tem a opção de fazer a consignação em juízo do valor que entende correto; no entanto, caso a tutela seja deferida o recorrente estaria resguardado judicialmente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo FNDE, pela União e pela CEF.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre o contrato de financiamento estudantil, com pedido liminar para fins de consignação em pagamento. Não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida, uma vez que os recursos da parte autora indicam suficiência para a quitação das parcelas do financiamento (Evento 1, COMP6 e 7 do processo original).

A diferença entre o valor atual e o valor pleiteado não é grande a ponto de comprometer a subsistência da parte, como mencionado na decisão anterior do Evento 4 dos presentes autos. Por outro lado, caso se reconheça o direito, a parte a autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos, ou terá quitação do seu financiamento de maneira antecipada.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno, mas, por ora, o que se tem é um pleito de depósito que não se amolda ao que prevê o art. 539 § 1º e art. 541 do CPC, de modo que, também por esse motivo, há que ser indeferido.

Outro aspecto que conduz ao indeferimento da medida é que o meio escolhido (depósito em juízo) apenas geraria embaraços desnecessários de apuração e verificação, o que não guarda alinhamento com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Federais.

Além de não se amoldar ao que prevê o CPC e aos princípios dos Juizados, não haveria utilidade ou adequação do que se pleiteia em sede liminar. Tratando-se de obrigação de trato continuado, com emissão de boletos para pagamento, se há certeza do autor com relação à sua pretensão, poderia até mesmo, em tese e sob sua conta e risco, pagar parcialmente, sendo certo que, diante do insucesso da demanda, teria que arcar com todos os juros e atualização, tal como numa consignação em pagamento.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco que após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescido nestes ou nos autos principais que modificasse o entendimento manifestado, especialmente diante da inexistência da urgência alegada, de modo que o processo principal deve seguir seu curso normal.

Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interposto pela parte autora no Evento 15.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida **cautelar** da parte autora, a fim de manter a decisão do Evento 9 dos autos do processo nº 5009153-09.2024.4.02.5118, **DECLARANDO PREJUDICADO**, por consequência, o **agravo interno** interposto. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.